



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1060880 - AM (2025/0494603-9)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMBARGADO : RONALDO JUNIOR FEITOSA PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão monocrática que, de ofício, concedeu *habeas corpus* para reconhecer a ilicitude do ingresso policial em domicílio, declarar inadmissíveis as provas e absolver o paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade quanto: (i) à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado; (ii) ao consentimento válido do morador; (iii) à ilicitude das provas e à absolvição por ausência de prova válida e independente; e (iv) ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem função integrativa restrita a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de modo suficiente os pontos controvertidos: validade do ingresso sem mandado, alegado consentimento do morador, ilicitude das provas e inexistência de elementos autônomos aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

5. A inviolabilidade domiciliar foi aplicada à luz do art. 5º, XI, da Constituição e da tese firmada no RE 603.616/RO, exigindo “fundadas razões” objetivas e verificáveis para legitimar ingresso sem mandado; as referências a “diligências preliminares” genéricas, origem em denúncia anônima sobre furto pretérito, e ausência de medidas prévias concretas (monitoramento do imóvel, observação de movimentação típica ou outras diligências) não configuram tal exigência.

6. A autorização do morador não se apresentou comprovada de forma idônea, ausente registro escrito ou audiovisual do consentimento, conforme orientação desta Corte, impondo o reconhecimento da ilegalidade da busca e a inadmissibilidade das provas dela decorrentes.

7. Denúncia anônima desacompanhada de elementos verificáveis não legitima mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme jurisprudência consolidada.
8. Inexistentes omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, descabe atribuir efeitos modificativos ao julgado por meio do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. A entrada em domicílio sem mandado exige fundadas razões objetivas e verificáveis; denúncia anônima isolada e diligências genéricas não legitimam o ingresso.
3. O consentimento do morador deve ser comprovado de forma idônea; ausente comprovação, a busca é ilegal e as provas decorrentes são inadmissíveis.
4. A absolvição é devida quando inexistem provas válidas e independentes aptas a sustentar a condenação (CPP, art. 386, VII).

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 5º, XI; CR/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157, caput e § 1º; CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AREsp 2.235.881/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 09 de junho de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1060880 - AM (2025/0494603-9)

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMBARGADO : RONALDO JUNIOR FEITOSA PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão monocrática que, de ofício, concedeu *habeas corpus* para reconhecer a ilicitude do ingresso policial em domicílio, declarar inadmissíveis as provas e absolver o paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade quanto: (i) à existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado; (ii) ao consentimento válido do morador; (iii) à ilicitude das provas e à absolvição por ausência de prova válida e independente; e (iv) ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem função integrativa restrita a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de modo suficiente os pontos controvertidos: validade do ingresso sem mandado, alegado consentimento do morador, ilicitude das provas e inexistência de elementos autônomos aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

5. A inviolabilidade domiciliar foi aplicada à luz do art. 5º, XI, da Constituição e da tese firmada no RE 603.616/RO, exigindo “fundadas razões” objetivas e verificáveis para legitimar ingresso sem mandado; as referências a “diligências preliminares” genéricas, origem em denúncia

anônima sobre furto pretérito, e ausência de medidas prévias concretas (monitoramento do imóvel, observação de movimentação típica ou outras diligências) não configuram tal exigência.

6. A autorização do morador não se apresentou comprovada de forma idônea, ausente registro escrito ou audiovisual do consentimento, conforme orientação desta Corte, impondo o reconhecimento da ilegalidade da busca e a inadmissibilidade das provas dela decorrentes.

7. Denúncia anônima desacompanhada de elementos verificáveis não legitima mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme jurisprudência consolidada.

8. Inexistentes omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, descabe atribuir efeitos modificativos ao julgado por meio do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

2. A entrada em domicílio sem mandado exige fundadas razões objetivas e verificáveis; denúncia anônima isolada e diligências genéricas não legitimam o ingresso.

3. O consentimento do morador deve ser comprovado de forma idônea; ausente comprovação, a busca é ilegal e as provas decorrentes são inadmissíveis.

4. A absolvição é devida quando inexistem provas válidas e independentes aptas a sustentar a condenação (CPP, art. 386, VII).

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 5º, XI; CR/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157, caput e § 1º; CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AREsp 2.235.881/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve decisão monocrática que, de ofício, concedeu *habeas corpus* para reconhecer a ilicitude do ingresso policial, declarar inadmissíveis as provas e absolver o paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 359-373).

O embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento específico das razões do agravo regimental, notadamente quanto: (i) à existência de notícia concreta de crime patrimonial consumado (furto de R\$ 6.000,00), com vítima identificada, indicação de autores e informação precisa de destinação do numerário à compra de drogas; (ii) à identificação dos suspeitos e às informações colhidas junto à vítima e à comunidade; e (iii) às circunstâncias que culminaram na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em contexto de crime permanente, reputando haver fundada suspeita para o ingresso domiciliar.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame dos parâmetros constitucionais dos arts. 5º, XI, 93, IX, e 144, § 5º, da Constituição da República, para fins de prequestionamento, alegando que a decisão colegiada teria reduzido, sem análise explícita, comunicação específica de crime à categoria de denúncia anônima, bem como deixado de enfrentar o dever-poder de atuação imediata da Polícia ostensiva e o dever de fundamentação.

Invoca precedente desta Corte sobre ingresso domiciliar respaldado em fundadas razões e encontro fortuito de provas, com manutenção da validade das provas e da condenação (AgRg no HC n. 877.644/SC, Quinta Turma, DJe 26/2/2024), para reforçar a necessidade de integração do julgado.

Ao final, requer o recebimento e conhecimento dos embargos e o saneamento das omissões, com efeitos modificativos, para reconhecer a licitude da atuação policial e das provas e restabelecer a condenação das instâncias ordinárias; subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre as omissões apontadas e o prequestionamento da matéria constitucional.

É o relatório.

VOTO

Cumpra registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

Na hipótese, ao contrário do afirmado pelo embargante, observa-se que o acórdão impugnado apreciou de forma suficiente os pontos controvertidos relativos à validade do ingresso domiciliar sem mandado, à alegação de consentimento do morador, à ilicitude das provas e à ausência de elementos autônomos capazes de sustentar a condenação por tráfico de drogas.

O colegiado fixou, de modo explícito, a moldura constitucional da inviolabilidade domiciliar, transcrevendo o art. 5º, XI, da Constituição da República: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”, e aplicou a tese firmada pelo Supremo no RE 603.616/RO, cujo trecho foi igualmente transcrito:

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015).

No corpo do voto, foram enfrentadas, de forma direta, as premissas fáticas invocadas nas instâncias ordinárias e reiteradas no agravo: a menção genérica a “diligências preliminares” sem explicitação; a origem em denúncia anônima de furto ocorrido dias antes; a narrativa de suposta aquisição de drogas na comunidade “Ronca”; e a ausência de descrição de medidas prévias objetivas de verificação (monitoramento do imóvel, movimentação típica de usuários ou outras diligências concretas). Concluiu-se que tais elementos não configuram “fundadas razões” aptas a legitimar o ingresso sem mandado.

Além disso, o acórdão rejeitou, com base na orientação desta Corte, a tese de autorização válida do morador por inexistir registro escrito ou audiovisual do consentimento, critério de controle reafirmado em precedentes transcritos (v.g., AgRg no AREsp 2.235.881/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/08/2023: “devem ser consideradas ilícitas as provas decorrentes do ingresso domiciliar ilegítimo” — e-STJ, fl. 372; e AgRg no AgRg no AREsp 1.729.469/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/05/2021: “ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente” — e-STJ, fl. 372).

Também se registrou, com transcrição, a jurisprudência desta Corte que veda a mitigação da inviolabilidade domiciliar com suporte exclusivo em denúncia anônima desacompanhada de elementos verificáveis: “a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado” (REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020).

Não há, pois, obscuridade ou omissão. O colegiado enfrentou a premissa central trazida pelo Ministério Público — suposta existência de “fundadas razões” — e, à luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, concluiu pela ilicitude da busca realizada, pela inadmissibilidade das provas dela decorrentes (art. 5º, LVI, da Constituição da República; art. 157, caput e § 1º, do CPP), e pela consequente absolvição ante a inexistência de prova válida e independente (art. 386, VII, do CPP).

Quanto às alegações de omissão sobre “notícia específica de furto”, “identificação de suspeitos”, “informações da vítima e da comunidade” e “situação flagrancial”, o voto foi claro ao reputar insuficientes tais referências justamente por carecerem de descrição de diligências prévias concretas e verificáveis, destacando que o ingresso ocorreu cinco dias após o furto e sem monitoramento do imóvel, sem observação de movimentação típica de usuários ou outros dados

objetivos anteriores. Nesse ponto, houve enfrentamento direto da tese ministerial e rejeição, com base na jurisprudência acima transcrita.

Nesse contexto, os embargos buscam rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita função integrativa do recurso aclaratório, inexistindo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser suprida.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA**

Número Registro: 2025/0494603-9

**EDcl no AgRg no
HC 1.060.880 / AM
MATÉRIA CRIMINAL**

Números Origem: 06001534920218043400 6001534920218043400

EM MESA

JULGADO: 09/06/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE : RONALDO JUNIOR FEITOSA PIMENTEL (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMBARGADO : RONALDO JUNIOR FEITOSA PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542615485813231188-45@

2025/0494603-9 - HC 1060880 Petição : 2026/0055498-8 (EDcl)